

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

01. Conceitos Gerais

O termo “responsabilidade” é o conhecido pelo **senso comum**. É utilizado para **qualquer situação que alguém deva responder pelas consequências de atos ou fatos lesivos**. No campo do Direito, verifica-se a existência de uma tríplice responsabilidade: **a administrativa, a penal e a civil**, inconfundíveis, independentes entre si e, eventualmente, cumuláveis.

Por exemplo, um servidor público que deixa de obedecer à ordem lícita do chefe imediato incorre em responsabilidade administrativa. E, em razão da insistência do chefe, o servidor, de “cabeça quente”, joga o computador da repartição na parede, e, por isso, responde civilmente.

Não satisfeito, agride fisicamente o seu superior, causando-lhe graves lesões corporais, acarretando sua responsabilidade penal. Neste caso, o servidor responderá administrativa (insubordinação grave), civil (dano ao patrimônio público) e penalmente (lesões corporais), de forma cumulativa.

No entanto, existe a possibilidade de **interdependência entre tais instâncias**. É corrente, no Direito Civil, que não se pode mais questionar a existência do fato, ou sua autoria, quando a questão estiver decidida no juízo criminal, **o que reforça a ideia de uma autonomia relativa entre as esferas**.

Essa relativização da independência de jurisdições se justifica em virtude de o Direito Penal incorporar exigência de provas mais rígidas para a solução das questões submetidas a seus ditames, sobretudo em virtude do princípio da presunção de inocência. Porém, nem sempre as questões decididas definitivamente no juízo criminal irradiarão efeitos vinculantes nos juízos cível e administrativo.

A **responsabilização civil** tem origem no Direito Civil, em que se verifica, no mais das vezes, a **responsabilidade contratual**, pois fundada em acordos prévios entre os particulares.

De regra, a responsabilidade do Estado constitui modalidade **extracontratual**, por inexistir um contrato que sustente o dever de reparar, distintamente do que ocorre nas relações travadas entre os particulares. A seguir, aprofundemos a distinção entre a responsabilidade extracontratual e contratual.

A responsabilidade **extracontratual ou aquiliana** é a que decorre da ação ou omissão, lícita ou ilícita, que provoque dano a alguém, independentemente de prévia obrigação contratual. É o exemplo da responsabilidade civil do Estado, a qual se destina a salvaguardar os “terceiros”, assim entendidos aqueles que não se acham submetidos a qualquer vínculo especial com o Poder Público (§6º do art. 37 da CF/1988).

Já a **responsabilidade contratual** origina-se no descumprimento de cláusulas contratuais entre as partes. É o exemplo da indenização decorrente da anulação do contrato administrativo de prestação de serviços de limpeza, devido à culpa atribuível ao Estado-administrador.

Outra noção de interesse para a completa compreensão do tema responsabilidade é a distinção entre **teoria subjetiva e objetiva**.

A **teoria subjetiva** fundamenta-se na ideia de “culpa em sentido amplo”; logo, para que o prejudicado tenha direito à indenização, fazem-se necessários os seguintes elementos:

- a ação ou omissão, dolosa ou culposa (ato ilícito);
- o dano ou prejuízo; e
- o nexo (liame) de causalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Por sua vez, na **teoria objetiva**, não há a necessidade de demonstração de dolo ou de culpa contra quem se pleiteia a indenização. Quer dizer que a responsabilidade ocorre independentemente de o ato ser lícito ou ilícito.

Perceba que a diferença entre a teoria subjetiva e objetiva está na necessidade ou não de se demonstrar a **culpa em sentido amplo**. Esta, por sua vez, refere-se ao dolo e à culpa “em sentido estrito”.

O dolo é a ação ou omissão voluntária, dirigida à violação intencional de dever jurídico com o propósito de prejudicar alguém. Já a culpa estrita designa o desrespeito a um dever preexistente, sem a intenção de violar o dever jurídico, em que o ato pode ser até voluntário, mas o resultado é involuntário.

A culpa “em sentido estrito” divide-se nas seguintes vertentes:

- **Imprudência: fazer aquilo que não deveria ter feito** – servidor público dirigindo veículo oficial em velocidade não permitida;
- **Negligência: deixar de fazer o que deveria ter feito** – a ausência de fiscalização dos contratos administrativos pelo Poder Público; e
- **Imperícia: não saber o que deveria saber** – o médico de hospital público efetuando cirurgia sem ter habilitação.

Por exemplo, imagine uma situação em que Tício, servidor público, no final de semana, decide passear no shopping com seu “possante”. Ao subir a rampa de acesso ao estacionamento, Tício tem um ataque cardíaco, e o carro desce descontroladamente, só parando ao bater na frente do veículo de Mévio, que se deslocava para o curso preparatório de ingresso à carreira pública.

Outro exemplo, Hércules é motorista de concessionária de serviços públicos, e, durante o trabalho, sofre um ataque cardíaco. O veículo perde o controle, sobe pela calçada, e atinge o muro da casa do concursando Mévio, causando-lhes danos materiais.

As situações são bem parecidas, mas inconfundíveis entre si. No primeiro caso, Tício está na condição de particular, e, por não ter agido com dolo ou culpa, **Mévio não terá direito à indenização**. No segundo caso, Hércules está na condição de agente público, e, **embora o dano decorra de ato não ilícito**, Mévio será indenizado pela concessionária.

E, tratando-se de responsabilidade objetiva do Estado, **não há que se falar**, necessariamente, de **ação ilícita** por parte do Estado para que este seja responsabilizado civilmente. Inclusive, a regra constitucional registra a correlação: **fato lícito “versus” responsabilização civil do Estado**.

Vamos seguir com mais exemplos, Mévio faz cirurgia de redução de estômago em hospital do Estado que, embora lícita, causa-lhe complicações. Apesar de **lícita, nem por isso afasta a responsabilidade do Estado**. No mesmo hospital, Tício faz operação para se embelezar. No entanto, o resultado continua o mesmo. Ainda assim o Estado permanecerá responsável.

O Estado decide pela construção de um viaduto, ligando duas importantes zonas da cidade. Em razão da construção, os imóveis localizados em seu entorno sofreram grande desvalorização, e houve um incremento no nível de transtornos causados pelo aumento da poluição e fluxo de automóveis. Se da obra decorresse valorização imobiliária, o Estado faria jus à instituição de contribuição de melhoria. Por isso, como houve desvalorização, é dever do Estado indenizar os cidadãos prejudicados.

No entanto, é digno de nota que nem toda atividade estatal lícita e danosa acarretará a responsabilidade civil do Estado.

Suponha que a Praça “X” é uma das mais movimentadas do Município, e, por isso, os comerciantes instalaram-se ao redor dela, para a venda de mercadorias e alimentações diversas. Ocorre que o Poder Público, na nova diretriz da Lei de Zoneamento Urbano, decidiu trocar a Praça “X” de local, e licitar a área para a implantação de estacionamento público.

Com isso, houve uma queda brusca na clientela, e os comerciantes viram-se “afogados” em dívidas. Neste caso, a ação do Poder Público provocou inequívoco prejuízo patrimonial, porém, os danos não serão indenizáveis, pois o Estado não violou o direito subjetivo dos particulares. Não houve um dano jurídico.

1.1. Dano

A partir de agora, vamos entender um pouco mais sobre o **conceito de dano**. Reproduzem-se os ensinamentos do autor Dirley da Cunha Junior, com as devidas adaptações de estilo.

Para haver indenização, é necessário que o dano cause lesão a um direito. **Não é imprescindível que o dano seja econômico**, tendo sido consagrada, pela CF/1988, a existência do dano moral.

O fundamental é que o dano seja jurídico. Neste contexto, não caberá indenização aos proprietários de bares e restaurantes, pelo só fato de o Poder Público ter retirado teatro público ou universidade das proximidades, subtraindo-lhes a clientela natural derivada dos usuários daqueles estabelecimentos públicos transferidos.

O **dano jurídico** deve ser certo ou real, podendo ser atual ou futuro. Assim, a indenização pela morte da vítima do dano, por exemplo, abrangerá o tratamento, o sepultamento e a prestação alimentícia às pessoas a quem o falecido a devia, levada em conta a duração provável de sua vida.

O limite da pensão para os filhos é até a idade em que completarem 24 anos, e da viúva até a idade que a vítima completaria 65 anos de idade. E, em todo caso, a reparação deve atender à capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

O **dano moral**, além de jurídico e certo, deve ser **especial e anormal**. **Especial** é o dano que onera a situação particular de um ou alguns indivíduos, não sendo um prejuízo genérico.

Anormal é o dano que excede os agravos normais que às vezes incidem sobre o patrimônio do administrado.

O dano pode ser dividido em duas categorias: o **patrimonial e o moral**, inconfundíveis entre si e cumuláveis. O **dano patrimonial ou material** é o que provoca uma redução no patrimônio econômico da vítima, sendo repartido em emergente (o dano efetivo) e em lucro cessante (aquilo que se deixa de ganhar). O dano deve ser comprovado pela vítima.

Por sua vez, o **dano moral ou extra patrimonial** é o que atinge os direitos personalíssimos, como a honra, a imagem e a intimidade. Ocorre “in re ipsa” (pela força dos próprios fatos), dispensando-se a vítima do ônus da prova da ofensa moral, como é o caso da inserção indevida do nome em bancos de dados destinados ao registro de dívidas vencidas e não pagas, tais como a Serasa, o SPC e o Cadin. No entanto, abre-se um parêntese para enfatizar que o STJ nem sempre adota a orientação de que o dano é presumido, a seguir.

SÍNTESE DO CONCEITO DE DANO	
Dano jurídico	Pressupõe a agressão a um bem tutelado, de natureza material ou não.
Dano jurídico certo ou real, atual ou futuro	O dano subsiste pelo pressuposto da sua certeza. É aquele real e efetivamente existente, que não tenha sido reparado pelo agente causador. Não se admite o dano meramente hipotético.
Dano especial	Aquele que onera a situação particular de um ou alguns indivíduos, não sendo um prejuízo genérico.
Dano anormal	Aquele que excede os agravos normais incidentes sobre o patrimônio do administrado.
Dano patrimonial ou material	Aquele que provoca uma redução no patrimônio econômico da vítima, sendo repartido em emergente (o dano efetivo) e em lucro cessante (aquilo que se deixa de ganhar). Deve ser comprovado pela vítima.
Dano moral ou extra patrimonial	Aquele que atinge os direitos personalíssimos, como a honra, a imagem e a intimidade. Dispensa a vítima do ônus da prova.

1.2. Nexo de Causalidade

Outro conceito de interesse é o de **nexo de causalidade**. A expressão “nexo” quer significar laço, liame ou vínculo. É a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Basicamente, há três teorias sobre o nexo causal: da **equivalência das condições, da causalidade adequada e da causalidade direta e imediata**.

Pela **equivalência das condições ou dos antecedentes**, todos os antecedentes serão considerados para se apurar o resultado danoso. Significa dizer, uma vez suprimida a causa, o efeito não ocorre, pois a causa é condição necessária e suficiente para o resultado danoso.

Por exemplo, uma grande maratonista é atropelada por ônibus de concessionária de serviço público, perdendo parcialmente os movimentos das pernas. Em razão do acidente, esvai a sua única fonte de sustento. O marido pede o divórcio, e, ainda, ganha na justiça a guarda dos dois filhos.

Em depressão, a ex-maratonista salta de uma ponte a caminho do suicídio. No entanto, cai sobre uma pessoa, que vem a falecer. Se considerarmos a aplicação da equivalência das condições, pelo falecimento ocorrido, a concessionária será acionada em solidariedade com o esposo, pois, se não houvesse o atropelamento, não teria havido, eventualmente, a perda do trabalho.

E se o esposo a tivesse apoiado, eventualmente a atleta não se entregaria à depressão. **A crítica a esta teoria é que provoca um regresso infinito do nexo de causalidade.**

Já, pela **teoria da causalidade adequada**, os antecedentes não são todos equivalentes (não estão num mesmo plano). Considera-se como causa do dano somente o antecedente que tiver maior **probabilidade em abstrato** de produzir o ato lesivo.

Esta teoria é criticada por admitir um acentuado grau de discricionariedade do julgador, a quem compete, no **plano abstrato**, avaliar se o fato ocorrido pode ser considerado ou não causa do resultado danoso.

Por fim, pela **teoria da causalidade direta e imediata ou da interrupção do nexo causal**, os antecedentes do resultado não se equivalem, à semelhança da teoria da causalidade adequada. Porém, considera-se como causa do dano apenas o evento que se vincular direta e imediatamente ao dano.

Neste contexto, fica afastado o nexo causal nos danos sofridos pelos “surfistas de trem” e nos assaltos cometidos em zonas de baixa periculosidade. É a teoria adotada pelo CC/2002:

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

2. Elementos da Responsabilidade Civil do Estado

Quando tratamos da **responsabilidade civil do Estado**, é essencial compreender que, no Brasil, a Constituição estabelece como regra geral que **todas as pessoas devem responder pelos danos que causam a terceiros**.

Isso decorre do princípio de que **a liberdade de cada indivíduo vem acompanhada da responsabilidade por suas ações**. Ou seja, qualquer pessoa pode exercer seus direitos e sua liberdade, mas, caso cause prejuízo a outra, será responsabilizada.

Essa lógica **também se aplica ao Estado**, que, enquanto pessoa jurídica e ente público, **deve arcar com os danos que causar**. Afinal, vivemos em um Estado democrático de direito, o que significa que o próprio Estado, ao criar as leis, também está sujeito a cumpri-las. Dessa forma, se houver um dano gerado pelo Estado, ele deve responder por isso.

A questão central, então, é entender de que maneira essa responsabilização ocorre. Será que a responsabilidade do Estado é **subjettiva ou objetiva**?

Para esclarecer, é necessário, primeiro, compreender a **regra geral da responsabilidade civil no Brasil**. De modo amplo, a responsabilidade costuma **ser subjettiva**.

Mas o que isso significa? A **responsabilidade subjettiva** exige a comprovação de quatro elementos fundamentais para que possa ser configurada.

O primeiro deles é a **conduta**, que pode ser **comissiva ou omissiva**. Isso significa que a pessoa pode ser responsabilizada por uma ação direta que causou o dano ou por uma omissão, ou seja, por deixar de agir quando deveria. Se alguém for responsabilizado, é necessário demonstrar que essa pessoa teve uma conduta ativa ou omissiva que deu origem ao dano.

O segundo elemento é o próprio **dano**. Para que haja responsabilidade civil, é indispensável **comprovar que um dano efetivo ocorreu**. Sem dano, não há que se falar em responsabilidade. Esse dano pode ser de diversas naturezas: material, moral ou até estético, dependendo do caso.

O **dano material envolve prejuízos financeiros**, como um bem danificado ou a perda de algo de valor econômico. O **dano moral**, por sua vez, está relacionado a **impactos psicológicos ou emocionais**, como humilhações e transtornos sofridos.

Já o dano estético, por exemplo, é relevante em situações que afetam a aparência física de uma pessoa, como ocorre em casos de lesões ou cirurgias mal realizadas.

Assim, para que a responsabilidade subjettiva se concretize, é imprescindível que se prove tanto a conduta do agente quanto o dano efetivamente ocorrido. Sem essa comprovação, não há fundamento para responsabilização.

Além da conduta e do dano, um terceiro elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil é o **nexo de causalidade**. Esse elemento **estabelece a ligação entre a conduta e o dano**, demonstrando que o ato praticado foi diretamente responsável pelo prejuízo ocorrido.

O nexo causal, como também pode ser chamado, é o que justifica a responsabilização de um agente por determinado dano, pois **comprova que a conduta foi determinante para a ocorrência do prejuízo**.

Além disso, no caso da responsabilidade subjettiva, há um quarto elemento indispensável: a **culpa**. A culpa, aqui, deve ser entendida em sentido amplo, **podendo abranger tanto o dolo quanto a culpa propriamente dita**.

O dolo ocorre quando o agente tem a intenção deliberada de causar o dano, enquanto a culpa acontece quando há negligência, imprudência ou imperícia. Assim, **para que haja responsabilização subjettiva, é necessário provar que o agente agiu de forma dolosa ou culposa**. Caso não haja dolo ou culpa, não há que se falar em responsabilização dentro dessa modalidade.

A grande diferença da **responsabilidade objetiva**, por sua vez, está justamente no fato de que ela **dispensa a prova da culpa**. Ou seja, na responsabilidade objetiva, **basta demonstrar que houve a conduta, o dano e o nexo causal** para que o agente seja responsabilizado, independentemente de ter agido com dolo ou culpa.

Isso significa que a responsabilização ocorre automaticamente quando se comprova que o dano decorreu da conduta, sem necessidade de apurar a intenção ou a falta de cuidado do agente.

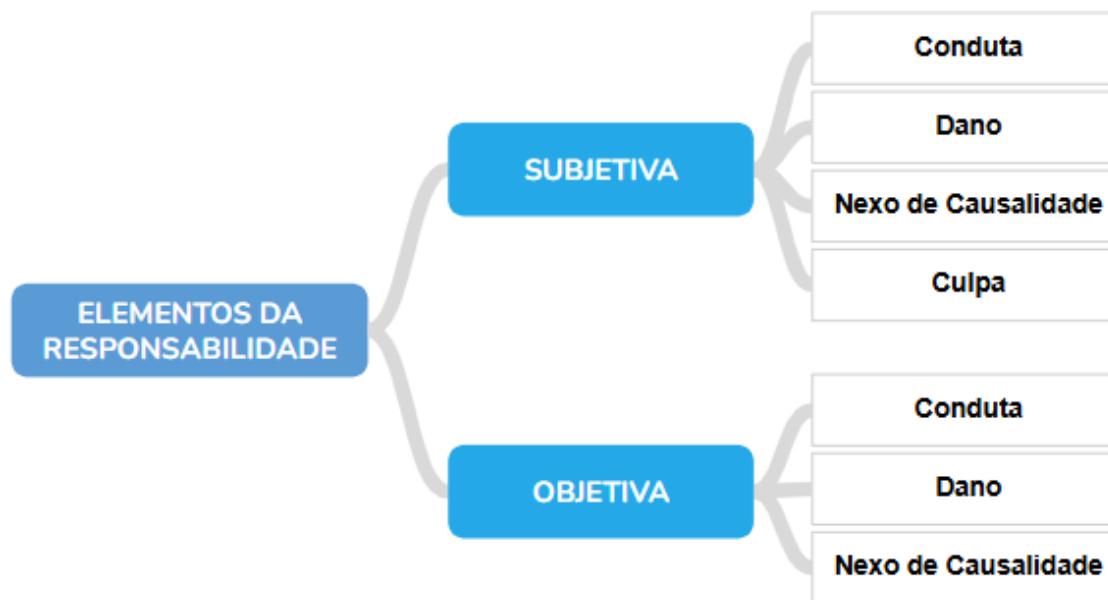
Para ilustrar a questão da responsabilidade civil do Estado, vejamos um exemplo prático. Suponha que há dois cruzamentos com semáforos. Em um deles, um veículo oficial do Estado ultrapassa o sinal vermelho, enquanto, no outro cruzamento, um carro particular perde o controle e colide com um poste.

Nesse caso, há claramente uma conduta ilícita do Estado, pois o agente público desrespeitou o sinal de trânsito. Além disso, há um dano material, pois o carro do particular bateu no poste. No entanto, surge a pergunta: o Estado deve ser responsabilizado pelo prejuízo do particular?

A resposta é não, pois **falta um elemento fundamental para a responsabilização: o nexo de causalidade**. Ainda que o agente público tenha cometido uma infração de trânsito, essa conduta não foi a causa direta do acidente com o particular.

O fato de um carro perder o controle e colidir com um poste não tem relação direta com a ultrapassagem do sinal vermelho por parte do veículo oficial. Por essa razão, o Estado não pode ser responsabilizado pelo dano, embora o agente público possa ser penalizado com uma multa de trânsito pela infração cometida.

Esse exemplo ilustra bem a importância do nexo causal dentro da responsabilidade civil. Sem essa ligação direta entre a conduta e o dano, não há que se falar em responsabilização, pois a conduta isoladamente não foi determinante para o prejuízo sofrido.



Agora, vejamos um segundo exemplo que altera completamente a situação anterior. Suponha que o carro oficial do Estado e o carro do particular estejam no mesmo cruzamento. O veículo do Estado avança o sinal vermelho, enquanto o particular atravessa no sinal verde, respeitando as regras de trânsito.

Dessa vez, há uma colisão direta entre os dois veículos. Essa mudança no cenário é fundamental, pois agora temos a configuração completa dos três elementos essenciais para a responsabilidade civil: conduta, dano e nexo de causalidade.

A conduta ilícita ocorre porque o carro oficial do Estado ultrapassou o sinal vermelho. O dano se concretiza na colisão do veículo oficial com o carro do particular, gerando prejuízo.

O nexo de causalidade está presente porque a colisão só aconteceu em decorrência da infração cometida pelo agente público. Se ele não tivesse avançado o sinal, o acidente não teria ocorrido. Ou seja, a conduta do agente foi diretamente responsável pelo dano sofrido pelo particular, tornando possível a responsabilização do Estado.

Agora que compreendemos a importância do nexo causal, podemos aprofundar a discussão sobre a conduta do agente público e suas implicações na responsabilização do Estado.

Um ponto frequentemente abordado em provas de concurso refere-se ao fato de que, **para que o Estado seja responsabilizado, a conduta do agente público deve ocorrer no exercício da função**.

Essa exigência está prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Confira o parágrafo 6º do artigo 37 da CF/88:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, **nessa qualidade**, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A expressão "nessa qualidade" é crucial, pois significa que **o Estado só responde pelos danos quando o agente público está atuando em função do seu cargo.**

Assim, se um servidor público causar um dano enquanto está no exercício de suas funções, o Estado será responsabilizado. No entanto, se esse mesmo agente estiver de folga, em um momento de lazer, e provocar um acidente de trânsito, por exemplo, a responsabilidade será exclusivamente pessoal, sem qualquer envolvimento da administração pública.



Fique ligado!

A **conduta do agente público para gerar responsabilidade para o Estado tem que ser no exercício da função do agente público.**

Para ilustrar essa situação, imaginemos um agente público que, em um dia de folga, esteja dirigindo seu veículo particular para a praia com sua família e, nesse trajeto, colida com outro carro.

Apesar de ser um servidor público, ele não está desempenhando sua função no momento do acidente. Por isso, a responsabilidade pelo dano é exclusivamente dele, e não do Estado. Nesse caso, a administração pública não pode ser responsabilizada, pois o dano não decorreu de uma conduta praticada no exercício da função pública.

Portanto, para que o Estado seja responsabilizado, não basta que o agente seja um servidor público. É imprescindível que o dano tenha sido causado no desempenho de suas atribuições, ou seja, "nessa qualidade", conforme prevê a Constituição.

Se a conduta for praticada fora do exercício da função pública, a responsabilidade recairá diretamente sobre o agente, de forma pessoal e direta, sem qualquer obrigação para a administração pública.

Uma dúvida comum que pode surgir em provas é sobre a relação entre o **horário de expediente e a responsabilidade do Estado**. Muitos podem pensar que, se o agente público estiver fora do horário de trabalho, a responsabilidade será automaticamente dele, e que apenas quando estiver no expediente é que o Estado será responsabilizado. No entanto, essa lógica não é correta.

O ponto central **não é o horário de expediente**, mas sim **se o agente estava ou não no exercício da função pública**. O fato de estar dentro ou fora do expediente não é o critério absoluto para definir a responsabilidade.

Pode ocorrer, por exemplo, de um agente estar dentro do horário de expediente, mas não estar desempenhando uma função pública. Imagine um servidor público que, durante o expediente, utiliza um aplicativo de compra e venda para aplicar golpes, anunciando produtos falsos com a intenção de enganar outras pessoas.

Embora ele esteja no seu horário de trabalho, essa conduta não tem relação com suas atribuições como agente público. Ele não está se apresentando em nome do Estado nem agindo em função do cargo que ocupa. Assim, qualquer dano que ele causar nesse contexto será de sua responsabilidade pessoal, sem envolver a administração

pública.

Por outro lado, é possível que um agente público esteja fora do horário de expediente, mas ainda assim esteja no exercício da função pública. Um exemplo clássico é o de um policial que, mesmo de folga, presencia um assalto e decide agir. Se ele inicia uma perseguição ao criminoso e, durante essa ação, causa um acidente de trânsito ao colidir com outro veículo, a responsabilidade será do Estado.

Isso acontece porque o policial só agiu dessa forma porque é um agente público e possui o dever legal de intervir em situações como essa. Um cidadão comum não teria a obrigação de perseguir um criminoso, mas o policial, mesmo fora de serviço, sim. Assim, mesmo estando fora do horário de expediente, ele estava no exercício da função pública, e qualquer dano causado será de responsabilidade do Estado.

Dessa forma, o critério determinante não é o expediente, mas sim a relação entre a conduta do agente e suas funções públicas. Se ele age na qualidade de agente público, a responsabilidade será do Estado. Se sua conduta não tem ligação com suas atribuições, a responsabilidade será pessoal.

Nos casos em que o Estado for responsabilizado, pode haver a possibilidade de ação regressiva contra o agente, tema que será aprofundado posteriormente. O mais importante, por ora, é compreender que o horário de trabalho não é o fator decisivo, mas sim a natureza da conduta do agente.

Há um aspecto específico que merece atenção: a **utilização da arma da corporação por policiais fora do serviço**. O Supremo Tribunal Federal tem um entendimento consolidado sobre essa questão, e isso costuma ser bastante cobrado em provas.

Se um policial, ainda que de folga, **utilizar a arma da corporação e causar dano a terceiros**, a **responsabilidade pelo dano será objetiva do Estado**. Isso significa que, independentemente de ele estar ou não agindo como agente público no momento do fato, o simples **uso da arma institucional transfere a responsabilidade para o Estado**.

Para ilustrar essa distinção, consideremos um exemplo prático: um policial está de folga, em uma festa, e se envolve em uma briga. Ele não está exercendo sua função pública, não está impedindo um crime ou atuando na manutenção da ordem. No entanto, no meio da confusão, ele saca a arma da corporação e dispara contra alguém.

Mesmo que ele não tenha agido como agente público, a responsabilidade pelo dano causado recairá sobre o Estado pelo simples fato de ter utilizado um equipamento institucional.

Esse é o posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal, reforçando que, sempre que um policial causar um dano com a arma da corporação, o Estado será o responsável, independentemente das circunstâncias em que o evento ocorreu.

Agora que já compreendemos a conduta e o nexo de causalidade, podemos aprofundar um pouco mais a questão do dano, especialmente no que diz respeito ao **valor da indenização por danos morais**. Esse é um ponto interessante porque envolve uma regra específica sobre a alteração do quanto indenizatório nos tribunais superiores.

Quando uma ação de responsabilidade civil do Estado é proposta, ela **começa no juízo de primeiro grau**, onde o juiz analisa o caso e sentencia, determinando se há ou não a responsabilidade do Estado e, em caso positivo, qual será o valor da indenização.

Suponha que um juiz de primeiro grau condene o Estado a pagar R\$ 50 mil de indenização a um particular. O Estado pode recorrer dessa decisão, tentando reverter a condenação ou alegando que não há responsabilidade.

Além disso, nesse tipo de ação, há a chamada remessa necessária, o que significa que o segundo grau obrigatoriamente terá que analisar o caso. Mas e o particular? Ele também pode recorrer para pedir um aumento no valor da indenização?

A resposta é que, **em regra, o Tribunal de Justiça (TJ), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) não podem alterar o valor da indenização por dano moral fixado pelo primeiro grau, a não ser em duas situações específicas: se o valor arbitrado for irrisório ou exorbitante**.

Isso significa que, caso o juiz de primeiro grau fixe uma indenização muito baixa, como R\$ 100 por danos morais, os tribunais superiores poderão aumentar o valor. Da mesma forma, se a indenização for exageradamente alta, como R\$ 50 milhões em um caso sem justificativa plausível, também poderá haver uma redução. Fora dessas hipóteses, o valor estabelecido pelo primeiro grau deve ser mantido.

Essa regra existe porque o STJ entendeu que **apenas o juiz de primeiro grau tem proximidade suficiente com as partes e com o caso concreto para determinar o valor adequado da indenização.**

O **dano moral**, ao contrário do dano material, **é subjetivo**, o que significa que não há um critério objetivo e exato para sua quantificação.

O juiz precisa conhecer bem a situação das partes envolvidas, avaliar o contexto e determinar um valor que seja proporcional ao prejuízo moral sofrido. Tribunais superiores, por estarem mais distantes da realidade do caso, não teriam a mesma sensibilidade para revisar esse tipo de decisão.

Já no caso de dano material, a situação é diferente. Como o **dano material é objetivo e pode ser comprovado** com documentos, recibos e notas fiscais, os tribunais superiores podem alterá-lo sem restrições.

Se uma pessoa comprovar que gastou R\$ 10 mil para consertar um carro danificado por culpa do Estado, mas o juiz de primeiro grau fixar a indenização em apenas R\$ 5 mil, os tribunais podem corrigir esse valor para que ele reflita exatamente o prejuízo material sofrido.

Portanto, a grande diferença entre dano material e dano moral é a objetividade. O dano material pode ser facilmente quantificado e revisado pelos tribunais superiores, enquanto o dano moral depende de uma análise mais detalhada do caso concreto.

Por isso, a regra do STJ estabelece que o valor da indenização por dano moral só pode ser alterado em grau de recurso se for considerado irrisório ou exorbitante, garantindo que o primeiro grau continue sendo o principal responsável por essa determinação.



A **alteração do quanto indenizatório** de **dano moral** só pode ser feita em graus de recurso se esse dano moral arbitrado pelo primeiro grau for:

- **Dano irrisório;**
- **Dano exorbitante.**

Para que o nexo de causalidade seja configurado e o Estado seja responsabilizado integralmente, utilizamos a chamada **teoria da causalidade adequada.**

Essa teoria determina que, para que a responsabilidade do Estado seja total, a conduta estatal deve ser a única causa determinante do dano. Ou seja, se o dano não teria ocorrido sem a conduta do Estado e se não houve qualquer outra causa contribuindo para o resultado, a responsabilidade será integralmente atribuída ao poder público.

No exemplo já discutido, em que o carro oficial do Estado avança o sinal vermelho e colide com o veículo do particular, temos um caso claro de responsabilidade integral. O particular respeitou as regras de trânsito e não colaborou em nada para o acidente. Assim, a conduta estatal foi a única causa do dano, tornando a responsabilidade do Estado total e incontestável.

No entanto, há situações em que não apenas o Estado contribui para o resultado danoso. Nesses casos, aplicamos a **teoria da culpa concorrente**, também conhecida como **teoria das concausas**. A culpa concorrente ocorre quando **tanto o Estado quanto a vítima contribuem para o evento danoso, de forma que a responsabilidade deve ser compartilhada entre ambos**.

Para ilustrar essa situação, imaginemos um novo cenário: em um cruzamento com semáforo de três tempos, tanto o veículo do Estado quanto o veículo do particular avançam o sinal vermelho simultaneamente e acabam colidindo.

Aqui, diferentemente do exemplo anterior, a responsabilidade **não pode ser atribuída exclusivamente ao Estado**. Isso porque o **particular também contribuiu para o dano ao desrespeitar as regras de trânsito**. Se ele tivesse obedecido ao sinal vermelho, o acidente não teria ocorrido. Assim, há uma **corresponsabilidade entre ambas as partes**.

Diante desse contexto, surge a necessidade da compensação de culpas. A compensação de culpas nada mais é do que um procedimento para avaliar a participação de cada um no dano e, assim, definir a proporção da responsabilidade. Esse cálculo pode ser feito por meio de perícia e outras análises técnicas, considerando fatores como a velocidade dos veículos no momento do impacto.

Se, por exemplo, for constatado que o veículo do Estado estava em uma velocidade muito superior ao do particular, sua responsabilidade poderá ser maior.

Suponhamos que o dano material no carro do particular seja de R\$ 10 mil e que, após a análise, se conclua que o Estado teve 60% da culpa, enquanto o particular teve 40%. Nesse caso, o Estado será responsável por arcar com R\$ 6 mil da indenização, e o restante ficará a cargo da própria vítima.



Fique ligado!

É fundamental entender que **a culpa concorrente não exclui a responsabilidade do Estado**, mas sim a **atenua**.

Muitas questões de prova tentam induzir ao erro ao afirmar que a culpa concorrente é uma excludente de responsabilidade do Estado, o que não é correto. A culpa concorrente não isenta o Estado, mas **reduz sua participação na indenização de acordo com o nível de contribuição para o dano**.

Assim, diferentemente dos casos em que o Estado tem responsabilidade integral, na culpa concorrente há uma **mitigação da responsabilidade, tornando-a proporcional à participação estatal no evento danoso**.

Portanto, sempre que houver culpa concorrente, será realizada uma compensação de culpas para definir a responsabilidade de cada um, sendo o Estado obrigado a indenizar apenas na medida de sua participação.

Isso reforça a importância de analisar cada caso concreto e de não confundir a culpa concorrente com uma excludente de responsabilidade, pois, mesmo nesses casos, o Estado continua respondendo pelo dano, ainda que de forma atenuada.

2. Teorias da Responsabilidade

Ao longo da história do Brasil, a responsabilidade do Estado passou por significativas transformações. Inicialmente, o Estado não era responsabilizado pelos danos que causava a terceiros, o que refletia a chamada **teoria da irresponsabilidade estatal**. Esse modelo se baseava na ideia de que, especialmente nos períodos monárquicos, o governante era visto como um representante divino na Terra.

Dentro dessa perspectiva, não haveria como responsabilizar o rei por eventuais danos, pois isso significaria, de certa forma, questionar uma autoridade de origem divina. Assim, o Estado podia causar prejuízos sem sofrer qualquer tipo de sanção ou obrigação de reparação.

Com o avanço do ordenamento jurídico, essa concepção começou a mudar. No Brasil, **um marco importante foi o Código Civil de 1916**, que passou a estabelecer uma forma de responsabilidade para o Estado.

No entanto, essa responsabilidade era de **natureza subjetiva**, o que significava que, para que o Estado fosse responsabilizado, era necessário comprovar a existência de conduta, dano, nexo de causalidade e, principalmente, culpa.

Esse modelo tornava mais difícil a reparação dos danos causados pelo Estado, pois era preciso demonstrar que houve dolo ou negligência por parte dos seus agentes.

A evolução continuou e, com a **Constituição Federal de 1946**, o Brasil adotou a **teoria da responsabilidade objetiva do Estado**. Esse modelo, posteriormente mantido pela **Constituição de 1988 e pelo Código Civil de 2002**, estabelece que **o Estado deve responder pelos danos que causa independentemente da comprovação de culpa**.

Basta que se demonstre a existência de uma ação ou omissão estatal, um dano e o nexo causal entre ambos. Dessa forma, a legislação brasileira modernizou a proteção dos cidadãos em face do poder público, garantindo que prejuízos causados pelo Estado sejam reparados com mais eficiência e sem a necessidade de uma complexa investigação sobre a intenção ou negligência do agente estatal.

AVANÇO HISTÓRICO
Irresponsabilidade estatal
CC/1916: responsabilidade subjetiva do Estado
CF/1946: responsabilidade objetiva do Estado
CF/1988: responsabilidade objetiva do Estado
CC/2002: responsabilidade objetiva do Estado

A responsabilidade civil objetiva do Estado está expressamente prevista na Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, e no Código Civil de 2002, no artigo 43.

A Constituição estabelece que as **pessoas jurídicas de direito público** e também aquelas de **direito privado que prestam serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros**, garantindo-se o **direito de regresso contra os responsáveis nos casos de culpa ou dolo**.

Confira novamente o parágrafo 6º do artigo 37 da CF/88:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, **nessa qualidade**, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de **dolo ou culpa**.

O Código Civil traz uma previsão semelhante, determinando que as **pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis pelos atos de seus agentes que causem danos a terceiros**, ressalvado o **direito de regresso contra os agentes quando houver dolo ou culpa**.

Confira o artigo 43 do Código Civil de 2002:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que **nessa qualidade** causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, **culpa ou dolo**.

Uma diferença importante entre os dois dispositivos é que a Constituição Federal abrange tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado prestadoras de serviço público, enquanto o Código Civil restringe sua previsão às de direito público.

No entanto, essa limitação do Código Civil não exclui a responsabilidade das entidades privadas prestadoras de serviço público, já que a Constituição é a norma superior e estabelece essa obrigação de maneira expressa. Assim, além do próprio Estado, fundações públicas, empresas estatais e até concessionárias privadas de serviço público estão sujeitas à responsabilidade objetiva.

Um exemplo disso são as concessionárias de distribuição de energia elétrica. Ainda que sejam empresas privadas, elas exercem um serviço público essencial e, por isso, se enquadram na regra da responsabilidade objetiva.

Isso significa que, caso um empregado de uma dessas empresas cause dano a terceiros no exercício de sua função, a empresa responderá objetivamente, sem a necessidade de comprovação de culpa ou dolo.

Esse modelo de responsabilização contrasta com a regra geral da responsabilidade civil no Brasil, que, para a maior parte dos casos, exige a comprovação de culpa. Porém, no caso de pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado que prestam serviço público, a regra é a responsabilidade objetiva.

Por fim, é fundamental entender que o ato praticado por um agente público só gera responsabilidade para o Estado quando ele ocorre no exercício da função. Isso independe de estar dentro ou fora do horário de expediente, desde que o dano tenha sido causado no contexto do desempenho do cargo ou atividade pública.

A responsabilização objetiva do Estado ou das entidades prestadoras de serviço público busca garantir que eventuais danos causados a terceiros sejam reparados de forma mais eficiente e justa, reforçando a proteção dos cidadãos diante do poder público e de seus agentes.

O artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, estabelece claramente a responsabilidade objetiva do Estado porque, ao analisar sua redação, percebe-se que ele não exige a comprovação de dolo ou culpa para que o Estado ou uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público sejam responsabilizados por danos causados a terceiros.

O texto prevê expressamente a necessidade de três elementos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade. A conduta está configurada na ação dos agentes públicos, que atuam em nome das pessoas jurídicas de direito público ou privado prestadoras de serviço público. O dano está expressamente mencionado ao afirmar que essas entidades responderão pelos danos que seus agentes causarem. Já o nexo de causalidade é indicado na relação entre a conduta do agente e o dano sofrido pelo terceiro.

O dispositivo não menciona dolo ou culpa como requisitos para a responsabilização dessas entidades, o que demonstra que se trata de uma responsabilidade objetiva. A única referência a dolo ou culpa aparece ao final do dispositivo, mas se refere ao direito de regresso.

Isso significa que, após indenizar o prejudicado, a entidade pública ou a prestadora de serviço público pode buscar ressarcimento do agente que causou o dano, caso ele tenha agido com dolo ou culpa. Entretanto, esse direito de regresso não interfere na obrigação inicial de reparação ao terceiro lesado.

Resumo

Conceito de Responsabilidade Civil do Estado:

- No Brasil, a regra geral é que todas as pessoas, físicas ou jurídicas, respondem pelos danos que causam a terceiros.
- O Estado também se enquadra nessa regra, pois vivemos em um Estado democrático de direito, onde o poder público deve obedecer às próprias leis que cria.

Modalidades de Responsabilidade Civil:

- Responsabilidade Subjetiva:
 - Exige a comprovação de quatro elementos:
 1. Conduta – Ação ou omissão do agente público.
 2. Dano – Prejuízo material, moral ou estético à vítima.
 3. Nexo de Causalidade – Ligação direta entre a conduta e o dano.
 4. Culpa ou dolo – Necessidade de provar que o agente agiu com culpa (negligência, imprudência ou imperícia) ou dolo (intenção).
 - Se não houver dolo ou culpa, não há responsabilização.
- Responsabilidade Objetiva:
 - Dispensa a comprovação de culpa ou dolo.
 - Basta demonstrar a existência de:
 1. Conduta
 2. Dano
 3. Nexo de causalidade

Exercício da Função Pública e Responsabilidade do Estado:

- O Estado só responde por danos causados por agentes públicos no exercício de suas funções.
- Se o agente causar um dano enquanto estiver de folga ou em sua vida privada, a responsabilidade é exclusivamente dele.
- O horário de expediente não é o critério absoluto; o que importa é se a conduta foi praticada na qualidade de agente público.
- Utilizar a arma da corporação e causar dano a terceiros gera responsabilidade objetiva do Estado.

Nexo de Causalidade e a Teoria da Causalidade Adequada:

- O nexo de causalidade estabelece a relação entre a conduta e o dano.
- Segundo a teoria da causalidade adequada, o Estado será integralmente responsável se sua conduta for a única causa do dano.
- Caso a vítima também tenha contribuído para o dano, aplica-se a culpa concorrente.

Culpa Concorrente e Compensação de Culpas:

- A culpa concorrente ocorre quando tanto o Estado quanto a vítima colaboram para o dano.
- Nesse caso, a responsabilidade do Estado é atenuada e não excluída.

Indenização por Danos Morais e Materiais

- Danos Morais
 - O valor da indenização por danos morais só pode ser alterado pelos tribunais superiores se for considerado irrisório ou exorbitante.
 - O STJ entende que apenas o juiz de primeiro grau pode determinar esse valor, pois está mais próximo do caso concreto.

- Danos Materiais
 - Como são objetivos e quantificáveis (exemplo: custos comprovados com notas fiscais), podem ser alterados pelos tribunais superiores sem restrições.

Evolução da responsabilidade civil do Estado no Brasil:

- Inicialmente, o Estado não era responsabilizado pelos danos que causava a terceiros (teoria da irresponsabilidade estatal).
- O Código Civil de 1916 passou a prever a responsabilidade subjetiva do Estado, exigindo a comprovação de culpa.
- Com a Constituição Federal de 1946, adotou-se a responsabilidade objetiva do Estado, mantida na Constituição de 1988 e no Código Civil de 2002.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
